

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5075237-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: PAULO SERGIO DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FOLGAS INDENIZADAS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DA DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". AS RUBRICA INDEFERIDAS POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM EXCEÇÃO DO "ADICIONAL DE INTERVALO (HRA)", CONFORME O ENTENDIMENTO SUGERIDO POR PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA). DESCABE TAMBÉM A ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A INTENÇÃO DO EMPREGADOR NO USO DE RUBRICA IDENTIFICADA NOS HOLERITES DOS EMPREGADORES OU MESMO SOBRE RUBRICA DITA EQUIVOCADAMENTE DENOMINADA POR FORÇA DE ACORDO COLETIVO. NÃO É POSSÍVEL SE CINDIR A NATUREZA DE UMA RUBRICA ESTIPENDIAL, PARA SER INDENIZATÓRIA FRENTE AO DIREITO TRIBUTÁRIO E REMUNERATÓRIA PARA FINS TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre Adicional de Intervalo (HRA), mantida a sentença quanto À RUBRICA FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. Sem custas e sem honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5075237-43.2024.4.02.5101

510015715283 .V3

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5075237-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: PAULO SERGIO DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União - Fazenda Nacional em que a parte autora, empregada de empresa de exploração de petróleo ou afim, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença julgou parcialmente procedente a lide nos seguintes termos:

"(...) ação proposta sob o rito dos Juizados Especiais Federais, por PAULO SERGIO DE ALMEIDA, trabalhador em regime off-shore, contra a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de não incidência de imposto de renda sobre as seguintes rubricas: Dobra de Turno - 'Hora Extra 100%'; Adicional 'Etapa 14%'; Indenização pelas Horas Intervalares Suprimidas - 'Adicional de Intervalo (HRA)'; Folgas Indenizadas - Adicional de Horas Acordadas 12,79%; Férias e Abono; Reembolso e Ajuda de Custo; e Restituição INSS. Requer, ainda, a condenação da ré à restituição do indébito tributário correspondente.

Decido.

Da prescrição quinquenal

Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 24/09/2024, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 24/09/2019, conforme o art. 168, I, c/co art. 156, I, do CTN.

Do mérito

Adicional Hora de Repouso e Alimentação

De início, importa registrar que não se desconhece a existência da tese firmada no Tema 306 dos Representativos de Controvérsia da Turma Nacional de Uniformização - TNU acerca da incidência do imposto de renda sobre o Adicional Hora de Repouso e Alimentação, após o advento da Lei 13.467/17 (PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN).

Todavia, em face do referido julgado da TNU foi interposto e admitido na origem pedido de uniformização de jurisprudência destinado ao C. Superior Tribunal de Justiça (PUIL 3742/RN).

Conforme o art. 16, § 6º, VI do RITNU, as teses firmadas em representativo da controvérsia somente devem ser aplicadas após o trânsito em julgado do processo afetado. Logo, como ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400, a tese nele firmada não possui aplicabilidade imediata.

Pois bem.

Nos termos do art. 2º, §2º, da Lei 5.811/72, a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) e seus reflexos são pagos pelo empregador em virtude da disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

No ponto, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se encontra firmada no sentido de reconhecer a natureza remuneratória da HRA dada a sua similitude com a hora extraordinária.

Veja-se o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 71, § 4º, DA CLT PELA LEI 13.467/2017. NÃO ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO. ART. 4º, I, DO CTN.

1. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.122.223/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 13.11.2020; AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016.

2. Quanto à natureza jurídica da verba, o STJ possui o entendimento de que "a Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972. (...) O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária" (EResp 1.619.117/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.5.2020).

3. A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.700/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

No mesmo sentido, é o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.

1. Agravo Interno interposto de decisão que, em juízo de retratação, negou provimento ao Recurso Especial da agravante.

2. Não procede a alegação de intempestividade do Agravo Interno da Fazenda Pública e, por conseguinte, de violação da coisa julgada. A Fazenda Nacional foi intimada da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em 1º.8.2022, conforme termo de ciência de fl. 426, e-STJ. O Agravo Interno da União foi protocolado em 12.9.2022, dentro do prazo legal, conforme documento de fl. 438, e-STJ. Registre-se que "os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos" (AgInt nos EDcl no REsp 1.457.036/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27.3.2019).

3. A ventilação ao princípio da violação também não se sustenta. O Agravo Interno da Fazenda Nacional, que levou à decisão de reconsideração ora agravada, foi bastante claro ao defender que "o fato de a Lei 13.467/2017, que alterou a redação do § 4º do art. 71 da CLT, ter atribuído natureza jurídica indenizatória/compensatória ao pagamento da AHRA não possui qualquer reflexo tributário. (...) cabe transcrever alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba relacionada à supressão da hora repouso alimentação - HRA, paga como retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, tendo em vista sua natureza eminentemente salarial (...)" (fl. 435, e-STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária.

4. "A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021).

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Dos julgados acima, extrai-se também que a alteração promovida pela Lei 13.467/17 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento acerca da natureza remuneratória da HRA, pois, como preceitua o art. 4º, I, do CTN, a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo.

Assim, dada a natureza remuneratória da verba, é cabível a incidência do imposto de renda em razão do disposto no art. 43, inciso I, do CTN.

Desta forma, não há que se acolher o pedido inicial quanto à não incidência do imposto de renda sobre a rubrica Hora Repouso Alimentação (HRA).

Folgas Indenizadas e demais rubricas

A jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro encontra-se pacificada quanto à incidência de imposto de renda sobre as rubricas pagas aos trabalhadores regidos pela Lei 5.811/1972. Veja-se, a título de exemplo:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTO COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5000971-49.2024.4.02.5113, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (1º Juiz Relator), Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/11/2024)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DOBRAS. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. RUBRICA NÃO INDICATIVA DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200 QUANTO A FOLGAS INDENIZADAS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5031724-25.2024.4.02.5101, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (2º Juiz Relator), Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/11/2024)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA, QUARENTENA RETROATIVA, CURSOS E FERIADOS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5064330-09.2024.4.02.5101, 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (3º Juiz Relator), Juíza Federal KARLA Nanci Grando, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/11/2024)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. TRABALHO OFFSHORE. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E SIMILARES. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA FAZENDA. ENTENDIMENTO DA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA 8ª TURMA NO QUE

DIZ RESPEITO A PARCELAS DIFERENTES DE "FOLGAS INDENIZADAS", INDENIZAÇÃO DE FERIADOS, REPOUSO E SIMILARES INDENIZATÓRIOS. **NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE "DOBRA OFF SHORE", "CURSO HORA" E "CURSO DIAS". VALORES SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.** RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5005460-62.2024.4.02.5103, **8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (1º Juiz Relator)**, Juíza Federal CYNTHIA LEITE MARQUES, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM **05/11/2024**)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA **AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLARANDO SER DEVIDA A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE "DOBRA" "DOBRA 140,5%", "FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%", "TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%", "DIAS EXTRAS A BORDO", "DIAS DE QUARENTENA", "QUARENTENA RETROATIVA", "FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA", , "FOLGA HOTEL", "DOBRA DE ESCALA" E "CURSOS". MANTIDA A SENTENÇA QUANTO ÀS DEMAIS RUBRICAS ("FOLGAS INDENIZADAS" E "FOLGA REMUNERADA". SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5001604-90.2024.4.02.5103, **8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (2º Juiz Relator)**, Juíza Federal KARINA DE OLIVEIRA E SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM **06/11/2024**)**

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS DENOMINADAS FOLGAS INDENIZADAS QUARENTENA / DIAS EXTRAS / FERIADO / INDENIZAÇÃO DE FOLGA / DIAS DOBRADOS / FERIADO NACIONAL / FERIADO SINDICAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RUBRICAS COM NATUREZA DA HORA EXTRA. QUARENTENA / DIAS EXTRAS / FERIADO / DIAS DOBRADOS / FERIADO NACIONAL / FERIADO SINDICAL. **NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA APENAS EM RELAÇÃO À FOLGA INDENIZADA E INDENIZAÇÃO DE FOLGA.** RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (RECURSO CÍVEL Nº 5011831-76.2023.4.02.5103, **8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (3º Juiz Relator)**, Juíza Federal DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 16/10/2024)

Dos julgados acima extrai-se que não há incidência de imposto de renda sobre as rubricas denominadas FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS dado o seu caráter indenizatório.

No mesmo sentido, há remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o regime de trabalho estabelecido na Lei 5.811/72, entendendo que, existindo alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, não há que se falar em incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida (Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel.Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; AGREsp nº 669.155/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/03/2005; AgRg no REsp 979.765/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 19/12/2007).

Neste sentido, é de se destacar o enunciado da Súmula 125, do E. STJ:

O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

Tal entendimento também encontra respaldo na jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020:

Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas

Por outro lado, o entendimento pacificado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro consigna que as demais rubricas mencionadas na inicial (Dobra de Turno - 'Hora Extra 100%'; Adicional "Etapa 14%"; Férias e Abono; Reembolso e Ajuda de Custo; e Restituição INSS) não se confundem com as folgas indenizadas e, por conseguinte, possuem caráter remuneratório.

Importa compreender que, por expressa disposição legal, o trabalhador em regime off-shore pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por necessidade de continuidade do serviço operacional ou por segurança. Nesse caso, por cada hora trabalhada será devido ao empregado o pagamento diferenciado além do repouso compensatório em período subsequente. Repise-se, a folga não usufruída num dado momento é compensada com outra folga posterior, com o que o gozo é apenas postergado e não suprimido.

Logo, o valor pago pelas horas trabalhadas em período que seria de descanso não possui natureza indenizatória já que remunera o tempo à disposição do empregador. Com isso, sujeita-se à incidência de imposto de renda, de modo semelhante ao regime tributário aplicado às horas extras.

Nesse sentido, cabe destacar o enunciado da Súmula 463 do E. STJ:

Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Desta forma, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a não incidência do imposto de renda somente sobre os pagamentos realizados ao trabalhador a título de FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS, dada a sua natureza indenizatória.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) RECONHECER como indevida a incidência do imposto de renda sobre as rubricas FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR a parte ré a restituir os valores apurados como tendo sido pagos a maior, observada a prescrição quinquenal, devendo ser corrigidos pela SELIC até o efetivo pagamento, limitados a 60 salários mínimos, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 10.259/01.

(...)"

Recorre a parte Autora pela procedência total de seus pedidos reiterando suas razões exordiais, argumentando que as rubricas indeferidas na sentença constituem verbas de caráter indenizatório e sobre as quais não deve incidir imposto de renda.

É o breve relatório.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime offshore e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à folga não gozada** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: "não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

No entanto, além da indenização de folga não gozada, a mesma Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas **dobras ou similares**. Mais ainda, o regime de trabalho *sui generis* desse grupo de empregados, exige uma disposição para **sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos**, entre outras especificidades.

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Realmente, esta 8ª Turma vinha entendendo pela possibilidade de repetição de indébito de imposto de renda sobre os descontos relativos a várias das rubricas mencionadas em contracheques desses trabalhadores. Porém, após detida análise e reflexão, houve uma alteração desse entendimento no que diz respeito a parcelas diferentes de "folgas indenizadas por não gozadas", indenização de feriados não gozados, repouso não gozado, e outras nomenclaturas semelhantes realmente indenizatórias.

Quanto às dobras e similares, após os precedentes referentes aos recursos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ, ambos da relatoria da Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, **a 8ª Turma passou a considerar que se trata realmente de verbas remuneratórias com natureza semelhante à hora extra e, portanto, sujeitas ao imposto de renda.**

Após a mencionada revisão do posicionamento anterior, também passou a entender esta 8ª Turma que, **nos casos de pagamentos por períodos de sobreavisos, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou embarque à disposição do empregador, pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda** (art. 43, I, CTN).

Portanto, **na linha dos julgados da Turma**, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, temos decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Especialmente quanto ao pagamento de **folgas**, deve o autor comprovar que se trata de rubrica relativa à **folga não gozada** e não relativa àquela trabalhada que será posteriormente gozada como previsto nos contratos de trabalho e acordos coletivos do setor. Somente o pagamento da folga que não foi compensada ou diferida para ser desfrutada posteriormente, ou seja, folga que não foi efetivamente gozada, merece a não incidência de imposto de renda.

Nessa linha posicional, esta Turma tem analisado **várias rubricas que, nos processos em questão, identificariam hipótese realmente indenizatória e portanto de não incidência de imposto de renda tais como indenização de folgas não gozadas, indenização de feriados não gozados, repousos indenizados, diárias de viagem, abono pecuniário de férias, indenização de hora repouso alimentação (HRA - Tema 306 TNU[1]).**

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que compete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque.

Também entende a Turma que as rubricas que a parte autora alega terem sido pagas indevidamente com desconto de imposto de renda devem estar espelhadas em seus contracheques constantes do processo como prova autoral do que alega.

O CASO CONCRETO

A despeito das fartas considerações acima sobre o tema, feitas de forma meramente argumentativa envolvendo inúmeras rubricas remuneratórias eventualmente pagas aos trabalhadores de empresas de exploração de petróleo e similares e em grande parte já analisadas por esta Turma em recursos anteriores - este voto passa agora a analisar especificadamente o recurso apresentado neste processo e, portanto, serão analisadas somente as rubricas destacadas na inicial, que estejam presentes nos contracheques e que sejam objeto da sentença e do recurso.

Recorre a parte Autora da sentença que julgou improcedentes os pedidos para a repetição de imposto de renda quanto às rubricas *Dobra de Turno - 'Hora Extra 100%', 'Adicional "Etapa 14%", "Indenização pelas Horas Intervalares Suprimidas - "Adicional de Intervalo (HRA)", "Férias e Abono", "Reembolso e Ajuda de Custo" e "Restituição INSS".*

Conforme considerações acima, segue a Turma o precedente da TNU, PEDILEF 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, que firmou a seguinte tese: *"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".*

Em tese, somente o pagamento de folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA, seriam objeto de não incidência de imposto de renda, **apenas as rubricas que espelhariam essa natureza indenizatória que sejam constantes da inicial, do pedido e da sentença, mereceriam análise para devolução de indébito tributário.**

Portanto, de todas as rubricas indeferidas objeto do Recurso interposto, considerando a instrução deste processo e os entendimentos anteriores desta relatoria, somente a denominada **Adicional de Intervalo (HRA)** merece provimento conforme precedente 5069979-52.2024.4.02.5101, que, por sua vez, faz referência ao reciocínio apresentado por esta 8ª Turma Recursal em sessão realizada em 18/08/2020 (Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ, de relatoria do Dr. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA). Segue trecho do julgamento:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA SOBRE ELA, CONFORME O ENTENDIMENTO SUGERIDO POR PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

No mesmo sentido é o Tema 306 da TNU:

*Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como **Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA)**, em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), **não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título.***

Uma vez que a sentença foi proferida em desarmonia com o entendimento acima referido, o recurso deve ser provido SOMENTE em relação à rubrica **Adicional de Intervalo (HRA)**.

Importante asseverar que é entendimento sumulado pelo STJ serem as horas extras hipótese de incidência de imposto de renda:

Súmula 463 STJ - Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por **horas extraordinárias trabalhadas**, ainda que decorrentes de acordo coletivo

Portanto, entendo que não é possível se cindir a natureza de uma rubrica estipendial, para ser indenizatória frente ao direito tributário e remuneratória para fins trabalhistas ou previdenciários.

Logo, considerando que as verbas especificadas são identificadas como Horas Extras, deve ser reformada a sentença.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre Adicional de Intervalo (HRA), mantida a sentença quanto À RUBRICA FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. Sem custas e sem honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem.